

일련번호	1
감 사 자	박근

징계·경고·시정·권고

제 목 직원의 취업규칙 위반
관 계 부 서 ○○○○○본부 △△△△처 ▲▲▲팀
조 치 부 서 ○○○○○본부 ☆☆☆☆처 **부 · ★★★★★부,
 △△△△처 ▲▲▲팀
내 용

직원은 취업규칙 제10조(성실의무), 제22조(출근), 제23조(결근계 및 지참계), 제24조(조퇴계)에 따라 근태관리에 철저히 해야 하고, 이를 위반할 경우 동 규칙 제72조(징계) 및 상벌규정 제25조(징계사유)에 따라 이를 징계처분 하여야 한다.

1. 업무개요

우리 회사는 취업규칙을 통해 직원들이 회사의 제규정을 성실히 지키도록 명기하고 있고 근무시간, 출근 및 지참계 등에 대한 세부 규정을 마련하여 직원들의 근태를 관리하고 있다. 그리고 특별히 유연근무제 운영지침을 두어 장시간 근로문화를 개선하여 업무 효율성을 제고하고 일과 가정의 양립을 지원하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제22조(출근)에 따르면 “직원은 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 한다” 라고 규정하고 있으며, 동 규칙 제23조(결근계 및 지참계) 제1항에서는 “직원이 질병 기타 사유로 인하여 출근하지 못하거나 지참하였을 때에는 당일 정오까지 결근계 또는 지참계를 제출하여야 한다” 라고 규정하고 있다. 또한 「유연근무제 운영지침」 제2조(유연근무제의 기본방침) 제3항에서는 “각 부서장은 유연근무제 실시로 복무기강이 해이해지지 않도록 복무관리를 철저히 하여야 한다” 라고 규정하면서, 동 지침 제9조(복무관리)에서 탄력근무제 이용직원 소속 부서장의 복무관리 철저 사항으로 ‘탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리’를 명기하고 있다. 또한 동 지침 제10조(위반자의 제재)에서는 “사용부서장은 수시

복무점검을 실시하여 탄력근무 실시 직원이 자율적으로 선택한 출퇴근시간을 준수하지 않아 적발된 경우 1차 적발 시에는 주의 조치하고, 2차 적발 시에는 탄력근무 실시를 해제하고 2차 적발 시로부터 6개월 동안 탄력근무 실시대상에서 제외하여야 하며 상벌규정 제25조에 따라 징계조치 할 수 있다” 라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ××× 주임의 근태 위반 사항

○ ××× 주임은 2023년 3월 6일부터 ○○○○본부 △△△△처 ▲▲▲팀에 배치되었으며, 2024년 11월 09일 레드휘슬에 “○○○○본부 △△△△처 ▲▲▲팀원들이 근무시간을 미준수하여 건전한 조직문화를 저해하고 있다” 라는 제보가 접수되었다.

○ 이에 따라 ○○○○본부 차량 출입 시스템의 입·출차 기록을 확인한 결과 2024년 6월 10일부터 2024년 11월 19일의 기간 동안 총 47회(총 8시간 33분)에 걸쳐 시업 및 퇴근시간 위반이 확인되었으며 특히 퇴근시간 위반 38건 중 17건은 연장근로를 올린 후 연장근로시간을 위반한 것으로 파악되어, 연장근로 위반은 총 17회(총 10시간 24분)의 위반이 확인되었다. 이에 더해, ××× 주임의 동일 기간 중식시간 준수 여부를 점검한 결과 총 69회(총 15시간 52분)의 위반 사실이 확인되었다.

[표 1] ××× 주임 근태 위반 내역

구 분	시업시간 위반	퇴근시간 위반	연장근로 위반	총 계
10분 미만	7건	22건	22건 중 6건	29건
10분 이상~30분 미만	－	5건	5건 중 1건	5건
30분 이상~1시간 미만	1건	3건	3건 중 3건	4건
1시간 이상~2시간 미만	1건	8건	8건 중 7건	9건
2시간 이상~3시간 미만	－	－	－	－
계	9건	38건	17건	47건

○ 여기에 더해, ××× 주임은 인사운영실-1785(2024.07.17.) 「전 직원 근태관리 철저 요청」 문서에서 “일 단위 휴가일에 근무시간 과다 설정 및 조정” 을 금지한다는 내용을 명시했음에도 2025년 4월 29일 시간조정 신청서를 통해 5월 5일(어린이날), 5월 6일(대체 휴일) 이들간의 연휴 기간에 각각 근무시간 10시간을 설정하는 등

조사기간 중임에도 불구하고 본인의 근태 위반 사실에 대해 반성하거나 자숙하는 모습을 보이지 않음.

나. **✓✓** 주임의 근태 위반 사항

○ **✓✓** 주임은 2023년 3월 6일부터 ○○○○본부 △△△△처 ▲▲▲▲팀에 배치 되었으며, 2024년 11월 09일 레드휘슬에 “○○○○본부 △△△△처 ▲▲▲▲ 팀원들이 근무시간을 미준수하여 건전한 조직문화를 저해하고 있다” 라는 제보가 접수되었다.

○ **✓✓** 주임은 2024년 6월 24일부터 2024년 11월 19일의 기간 동안 총 39회 (총 16시간 12분)에 걸쳐 시업 및 퇴근시간 위반이 확인되었으며 중식 시간 준수 여부를 점검한 결과 총 3회(총 27분)의 위반 사실이 확인되었다. 이에 더해, 동일 기간 부서장의 승인 없이 탄력근무 시간조정 신청서 및 변경신청서를 총 15회에 걸쳐 1인 전결의 방식으로 결재하여 승인을 득했고, 특히 2024년 8월 2일의 경우에는 같은 날에 세 차례에 걸쳐 1인 전결로 승인을 득한걸로 확인되었다.

○ 또한, 2024.01.04.부터 2024.12.31.일의 기간 동안 **✓✓** 주임의 근태 관련 부서 내 보고 상황을 조사한 결과, 본인이 직접 상급자에게 사전에 제대로 보고하지 않고 팀내 동료들 통해 결재를 올려 총 12회의 휴가를 득하거나 수소이끄미, 청림 문화교육 등에 참석한 것으로 확인되었음.

○ 여기에 더해, **✓✓** 주임은 조사기간 중임에도 불구하고 감사부 중식 시간 점검 시 본부 정문에서 중식시간 위반 사항이 적발되는 등 (2025.04.25. 오전 11시 20분경) 본인의 근태 위반 사실에 대해 반성하거나 자숙하는 모습을 보이지 않음.

[표 2] **✓✓** 주임 근태 위반 내역

구 분	시업시간 위반	퇴근시간 위반	총 계
10분 미만	17건	4건	21건
10분 이상~30분 미만	3건	2건	5건
30분 이상~1시간 미만	3건	1건	4건
1시간 이상~2시간 미만	5건	4건	9건
2시간 이상~3시간 미만	—	—	—
계	28건	11건	39건

다. △△△ ▲▲▲팀장의 관리·감독 소홀

○ △△△ ▲▲▲팀장은 상사로서 성실히 소속 부서 직원들을 지도, 통솔하고 관리자로서 직원들의 근태를 관리할 책임이 있음에도 불구하고 약 6개월의 기간 동안 ×××·✓✓ 주임의 근태 위반 사실이 확인되었고 특히 ✓✓ 주임의 경우 2024.01.04.부터 2024.12.31.일의 약 1년 간의 기간 동안 본인의 근태 또는 교육 관련 상황에 대해 1인 전결로 처리하는 식의 방식으로 상급자에게 사전에 제대로 보고 하지 않은 점이 확인되었다.

○ 인사운영실 에서는 인사운영실-1785(2024.07.17.) 「전 직원 근태관리 철저 요청」 문서를 통해 부서장은 유연근무제 등으로 복무기강이 해이해지지 않도록 복무관리를 철저히 하도록 강조하며 “관리자를 위한 근태점검 매뉴얼”을 붙임 문서로 첨부하여 관리자는 매뉴얼대로 근태 위반자에 대해 조치하도록 했으나 이를 매뉴얼대로 시행하지 않았고 또한 감사실에서는 청렴감사부-1552(2024.10.25.) 「복무관리 강화를 위한 징계양정 운영 개선 시행 알림」 문서를 통해 근태 불량에 대한 양정상향 알림 및 복무관리에 대해 재차 강조했으나 직원들의 근태 위반을 바로잡지 못하였다.

○ 이는 “소속부서장은 탄력근무제 실시 대상자의 출퇴근 관리 등 복무관리를 철저히 해야 한다”는 유연근무제 운영지침 제9조(복무관리) 및 “사용부서장은 탄력근무 실시 직원이 출퇴근 시간을 준수하지 않아 적발될 경우 2차 적발 시로부터 6개월 동안 탄력근무 실시 대상에서 제외하여야 한다”는 동 지침 제10조(위반자의 제재) 위반에 해당하며, 또한 “상사는 성실히 부하를 지도, 통솔해야 한다”는 취업규칙 제10조(성실의무) 위반에 해당된다.

피신고인 의견 ××× 주임은 중식시간 위반의 경우, 외부업체와 일을 해야 하는 ▲▲▲부서 특성이 있고 총무로서 식당 예약 등 갑작스런 팀장님 지시에 따라 어쩔 수 없는 점이 있었다고 생각한다고 진술하였다.

또한 ×××·✓✓ 주임은 본인들의 근태 위반에 대해 어느 정도 인정하나, 위반 횟수와 시간에 대해 재확인을 요청하여 감사역 박근은 위반에 대한 불가피한 사유 또는 정당한 이유를 입증할 수 있도록 두 명에게 각각 약 한 달의 기간을 줬으나, ××× 주임은 이를 증명할 증빙을 제출하지 못하였고, ✓✓ 주임은 출근시간 위반

중 1건(2024.06.24.)에 대한 증빙을 제출하여 최종 위반 횟수와 시간이 확정되었다.

조치할 사항 ○○○○본부장은 취업규칙을 위반한 아래 직원들을 징계하여 주시고 [징계], 관리·감독 책임을 소홀히 한 아래 직원에게 경고 조치하여 주시기 바랍니다 [경고].

소 속	직 위	성 명	보직기간	귀책사유	조치건의
△△△△처 ▲▲▲팀	주임	×××	‘23.03 ~ 현재	취업규칙 위반	징계
	주임	✓✓	‘23.03 ~ 현재	취업규칙 위반	징계
	팀장	△△△	‘23.12~현재	취업규칙 위반, 유연근무제 운영지침 위반	경고

또한, ××× 주임이 근태 시간을 위반한 총 24시간 25분 및 연장근로시간을 위반한 총 10시간 24분에 대한 임금과 ✓✓ 주임이 근태 시간을 위반한 총 16시간 39분에 해당하는 임금에 대하여 환수 조치 하여 주시고 [시정], 유연근무제 운영지침을 준수하지 않고 근태 시간을 위반한 ✓✓ 주임에 대하여 동 지침 제10조(위반자의 제재)에 따라 탄력근무 실시 대상에서 제외(6개월) 조치하여 주시기 바랍니다 [시정]. 또한, 인사운영실-1785(2024.07.17.) 「전 직원 근태관리 철저 요청」 문서를 통한 △△△처 전 직원 교육 및 3직급 이상 관리자들에게는 “관리자를 위한 근태점검 매뉴얼”에 따른 근태관리 교육을 시행해 주시기 바랍니다 [권고]. 끝.